

Frequência – Dados, Sociedade e Direito – 2022/2023
EXAME A

Prof. Karoline Vitali

Instruções:

- Preencha a folha de respostas com o seu nome completo, número de aluno e identifique o modelo de exame (A ou B).
- As respostas devem ser escritas à caneta.
- O Exame terá duração de 2 horas.
- Não é permitida a consulta a qualquer material e a dispositivos digitais. Não é permitido o uso de *smartwatches*. A consulta a qualquer material, o uso de dispositivos, ou a tentativa de comunicação com um colega durante o exame implica a atribuição de nota 0 (zero) automaticamente ao exame do aluno.

Questão 01

Analise o caso hipotético a seguir:

A entidade W recolhe informações relativas às pessoas singulares que subscrevem avisos para a realização de reuniões, comícios, manifestações ou desfiles em locais públicos ou abertos ao público, quer sejam promotores desses eventos, quer sejam representantes das associações promotoras.

Essas informações correspondem ao menos ao nome das pessoas, mas são também recolhidas informações relativas ao endereço (postal e eletrónico), profissão, contacto telefónico, nacionalidade, data de nascimento, filiação, estado civil, número de identificação fiscal, número do documento de identificação civil, dados relativos à autorização de residência e, por vezes, cópias de documento de identificação civil.

A recolha e conservação dos dados é realizada com o objetivo de divulgar a realização destes eventos, que possuem um cunho político notório, uma vez que a legislação aplicável estabelece a obrigação de identificação dos promotores do evento.

Por se tratar de eventos com cunho político, a legislação aplicável também determina a realização de procedimentos de avaliação de impacto de tratamento dos dados pessoais de seus promotores.

No entanto, durante uma auditoria, verificou-se que a entidade W não realizou estes procedimentos de avaliação de impacto do tratamento de dados dos promotores do evento. Apurou-se também que a entidade W não estabeleceu um limite temporal para a conservação dos dados dos promotores, mantendo o registo de dados de promotores de eventos realizados no ano de 2018 e que não voltaram a se repetir.

Ainda, esse registo era feito através de um sistema que permitia elencar quais eventos já foram realizados por determinado promotor. Esse sistema poderia ser acedido na íntegra por qualquer trabalhador da entidade W.

Por fim, o registo de comunicações dos eventos evidenciou que em algumas divulgações, foram publicizados dados como nome, contacto, endereço postal, número de identificação fiscal e nacionalidade dos promotores. Tais comunicações, inclusivamente, foram enviadas para algumas autoridades locais na altura dos eventos.

Diante do exposto, é possível identificar a violação de ao menos 03 princípios relativos ao tratamento de dados pessoais. Identifique-os, discorra sobre o seu conteúdo e as razões pelas quais foram violados no caso acima referido. (6,0) (Máximo 20 linhas)

A mera indicação do princípio não será considerada.

Questão 02

O princípio da responsabilidade foi uma das novidades trazidas pelo RGPD. Explique o seu conteúdo, abordando os seus principais aspetos e orientações para a sua observância prática no tratamento de dados. (3,0) (máximo 10 linhas)

THE CYBERSECURITY 202

Hacks of genetic firms pose risk to patients, experts say



Analysis by Aaron Schaffer

July 21, 2022 at 7:16 a.m. EDT

“Desde o início do ano passado, mais de uma dúzia de laboratórios médicos, empresas de testes genéticos e empresas de fertilidade revelaram violações que afetam mais de 3,5 milhões de pessoas, de acordo com uma análise da Cybersecurity 202 sobre a revelação de violações de dados aos estados e ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos.”

1- A notícia acima faz referência a uma categoria específica de dados: os dados genéticos. Sobre o tratamento destes dados à luz do RGPD, é **INCORRETO** afirmar que (1,0):

- a) Os dados genéticos são considerados dados sensíveis à luz do RGPD, uma vez que o seu tratamento poderá implicar riscos significativos para direitos e liberdades fundamentais.
- b) O RGPD impõe uma proibição geral de tratamento dos dados genéticos.
- c) A justificação da consideração dos dados genéticos como uma categoria especial de dados assenta apenas na sua íntima relação com os dados de saúde. ✓
- d) Para o RGPD, os dados genéticos são dados pessoais relativos às características genéticas, hereditárias ou adquiridas, de uma pessoa singular que deem informações únicas sobre a fisiologia ou a saúde dessa pessoa singular e que resulta designadamente de uma análise de uma amostra biológica proveniente da pessoa singular em causa.

2- Sobre violação e segurança dos dados pessoais, é **correto** afirmar que (1,0):

- a) O RGPD valoriza o esforço adotado na adoção de medidas para assegurar um nível de segurança dos dados adequado ao risco. Ou seja, ainda que sofra uma violação de dados, o responsável pelo tratamento poderá não ser responsabilizado caso tenha adotado medidas concretas que revelem este esforço.
- b) Apesar de incentivar procedimentos como códigos de conduta e certificação para os procedimentos relativos à segurança do tratamento dos dados pessoais, esses acabam por não ter valor jurídico.
- c) O RGPD estabelece técnicas e procedimentos a serem observados pelo responsável pelo tratamento de dados com vistas a alcançar a segurança do tratamento dos dados pessoais.
- d) Quanto ao procedimento de notificação de violação de dados pessoais, este deve ser realizado sempre que se verifique uma violação de dados, devendo o responsável pelo tratamento notificar os titulares dos dados violados até 03 (três) dias após ter conhecimento da violação de dados. ✓

Questão 04

Identifique e explique ao menos dois aspectos positivos e dois aspectos negativos da ampla utilização de *soft law* na regulação da Inteligência Artificial (4,0)

Questão 05

Sobre a Regulação da Inteligência Artificial, identifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas, justificando a sua resposta.

- a) A proposta de regulação da Inteligência Artificial pela União Europeia, para permitir o melhor desenvolvimento da IA, busca não proibir a utilização da IA em função do risco e não adotar análises e procedimentos muito rigorosos nesse sentido, preferindo, antes, estabelecer procedimentos detalhados de acompanhamento da IA durante todo o seu ciclo de vida (2,5) ^F
- b) A não-discriminação é um dos aspectos preocupantes quanto ao desenvolvimento e uso de sistemas de inteligência artificial e demanda uma regulação assertiva da IA. Nesse sentido, a regulação existente no âmbito internacional e europeu, responde a essa questão levando em consideração não apenas a possibilidade da ocorrência de discriminações por algoritmos enviesados, mas também a possibilidade de discriminação por desigualdades de acesso a essas tecnologias, acesso a informações sobre seu funcionamento. (2,5) [✓]